PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de los Capítulos III a V de la Ley de Reforma del Monotributo y de Formalización Laboral

Reglamenta los Capítulos III a V de «Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción» (ex «Ley de formalización laboral: régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción»): adecua el Decreto 315/2026 al régimen permanente, precisa el tramo joven, la presunción de reemplazo y el tope de 0,03 % del PIB, y fija el cronograma de suba de la detracción del art. 22 bis de la Ley 27.541 en tres etapas anuales (2029–2031) atadas a la recaudación real por empleo registrado, con un techo de costo de 0,35 % del PIB.

Propuesta 55: Primer empleo y primera casa para los jóvenes · Propuesta 49: Que trabajar en blanco convenga
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de publicada la ley «Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Reforma del Monotributo y de Formalización Laboral, las Leyes Nros. 27.802 y 27.541 y sus modificatorias y el Decreto N° 315/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Reforma del Monotributo y de Formalización Laboral, en sus Capítulos III a V, otorgó carácter permanente al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral creado por el Título XX de la Ley N° 27.802, le incorporó un tramo joven y dispuso el aumento por etapas de la detracción prevista en el artículo 22 de la Ley N° 27.541, sujeto a la evolución de la recaudación por empleo registrado.

Que el Decreto N° 315/2026 reglamentó el régimen en su versión temporal, por lo que corresponde adecuarlo a su carácter permanente.

Que el artículo 22 bis de la Ley N° 27.541, incorporado por la Ley, encomienda al Poder Ejecutivo nacional fijar cada etapa de la detracción por decreto, con publicación previa de su costo fiscal y del cumplimiento de la condición de recaudación, por lo que corresponde establecer el cronograma y el método de medición.

Que corresponde precisar los conceptos que permiten a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero aplicar en forma automática los beneficios del tramo joven y la presunción de reemplazo.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de Formalización Laboral, en adelante 'la Ley', al ministerio con competencia en economía y hacienda, con intervención de la secretaría con competencia en trabajo y empleo en lo relativo al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral y a su tramo joven.

ARTÍCULO 2°.- Régimen permanente. El Decreto N° 315/2026 continuará aplicándose al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, con carácter permanente, en cuanto no se oponga a la Ley y al presente. El período de nuevas incorporaciones del artículo 1° de ese decreto se entenderá referido a las relaciones laborales dadas de alta a partir de la entrada en vigencia de la Ley, conforme el artículo 156 de la Ley N° 27.802 en el texto dado por ella.

ARTÍCULO 3°.- Acreditación de los supuestos del artículo 157. Los supuestos del artículo 157 de la Ley N° 27.802, en el texto dado por la Ley, se acreditarán en forma automática con los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino y del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se considera desempleada, a los fines del inciso b), a la persona que no registre una relación laboral en los seis (6) meses anteriores al mes de alta.

ARTÍCULO 4°.- Tramo joven. La edad prevista en el artículo 163 bis de la Ley N° 27.802 se computa al mes de alta. Se considera que la persona no tuvo una relación laboral registrada con anterioridad cuando no registra en el Sistema Integrado Previsional Argentino ninguna relación en relación de dependencia en el sector público ni en el privado. ARCA identificará en forma automática, al registrarse el alta, si la relación queda comprendida en el tramo joven, sin necesidad de opción del empleador.

ARTÍCULO 5°.- Reemplazo en el tramo joven. A los fines de la presunción del artículo 163 ter de la Ley N° 27.802 se entiende por: a) mismo establecimiento, el domicilio de explotación declarado por el empleador en el que se desempeñaban ambos trabajadores; y b) tareas equivalentes, las correspondientes a la misma categoría del convenio colectivo de trabajo aplicable o, en su defecto, al mismo puesto declarado en la registración laboral. ARCA aplicará el procedimiento de control previsto en el artículo 163 quáter de esa ley conforme las normas que dicte.

ARTÍCULO 6°.- Tope del tramo joven. La autoridad de aplicación estimará cada trimestre el costo fiscal anual del tramo joven. Si la estimación superara el tope del cero coma cero tres por ciento (0,03 %) del producto interno bruto fijado por el artículo 14 de la Ley, dispondrá, con una anticipación no menor de treinta (30) días y publicación en el Boletín Oficial, que las altas que se produzcan hasta el fin del ejercicio no ingresen al tramo joven. Las relaciones ya comprendidas conservan el beneficio por todo su plazo.

ARTÍCULO 7°.- Cronograma de la detracción. Conforme el artículo 22 bis de la Ley N° 27.541, incorporado por la Ley, la diferencia entre el importe de pesos siete mil tres con sesenta y ocho centavos ($ 7.003,68) y el valor actualizado por el Índice de Precios al Consumidor previsto en su inciso a) se cubrirá en tres (3) etapas anuales, iguales en términos reales, que regirán desde el 1° de enero de 2029, de 2030 y de 2031, sujetas en cada caso a la condición de su inciso b). El costo fiscal anual del conjunto de las etapas no podrá superar el tope del cero coma treinta y cinco por ciento (0,35 %) del producto interno bruto fijado por el inciso e) del artículo 22 bis de la Ley N° 27.541; si la estimación de una etapa lo superara, la etapa se limitará al importe cuyo costo no lo supere y el resto se postergará al año siguiente, en las mismas condiciones. Si el costo fiscal de una etapa superara el incremento de la recaudación previsto en ese inciso, la etapa se limitará al monto cuyo costo no lo supere, y la parte no aplicada se sumará a la etapa siguiente. Alcanzado el valor actualizado, regirá la actualización anual de su inciso c), y los aumentos posteriores se fijarán por decreto conforme las mismas reglas.

ARTÍCULO 8°.- Medición de la condición. A los fines del inciso b) del artículo 22 bis de la Ley N° 27.541, la recaudación se medirá sobre las contribuciones patronales devengadas por las relaciones laborales del sector privado en los doce (12) meses que concluyen en septiembre de cada año, comparada con la de los doce (12) meses anteriores, ambas expresadas en moneda constante según el Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). ARCA proveerá los datos a la autoridad de aplicación antes del 31 de octubre.

ARTÍCULO 9°.- Publicación previa de cada etapa. Antes del 30 de noviembre de cada año, la autoridad de aplicación publicará en su sitio oficial la medición del artículo anterior, la estimación del costo fiscal anual de la etapa siguiente y del conjunto de las etapas, en porcentaje del producto interno bruto, y el importe propuesto. El decreto que fije cada etapa se dictará antes del 31 de diciembre y hará referencia a esa publicación.

ARTÍCULO 10°.- Compensación a la seguridad social. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y las demás entidades de los subsistemas de la seguridad social informarán a la autoridad de aplicación, cada trimestre, la menor recaudación atribuible a la Ley. La autoridad de aplicación determinará cada año la parte no cubierta por el aumento de la recaudación por empleo registrado, que se incluirá en el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio siguiente a los fines del artículo 15 de la Ley.

ARTÍCULO 11°.- Información pública. La publicación anual del artículo 17 de la Ley se realizará en el mes de marzo de cada año, con los datos del año anterior que ARCA y la ANSES suministrarán antes del 31 de enero.

ARTÍCULO 12°.- Normas de ARCA. ARCA dictará, dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la Ley, las normas de aplicación automática de los beneficios y de control de las altas y bajas del tramo joven, en ejercicio de las facultades del artículo 163 quáter de la Ley N° 27.802 y del artículo 9° del Decreto N° 315/2026.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app